

en su caso, aquellas que se designen por dichas subsecretarías para formar parte de la Comisión Técnica para la Modernización y Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos, creada al amparo del artículo 5.1 del referido Decreto 112/2008, mediante Acuerdo de 11 de septiembre de 2008, del Pleno de la CITEC, y cuyo objeto es apoyar a la referida CITEC en su misión de impulsar y coordinar en cada departamento de la Generalitat y en las entidades que la integran las políticas, planes y proyectos para la modernización, implantación de la Administración electrónica y calidad de los servicios públicos».

Hay que tener en cuenta que este apartado se ha visto afectado por el Decreto 26/2020, de 21 de febrero, del Consell, de creación de la Comisión Interdepartamental para la Modernización de la Administración Pública, cuya disposición adicional segunda establece que "las remisiones a la CITEC y su comisión técnica realizadas en el artículo 42.2 del Decreto 41/2016, por el cual se determina el nivel departamental de la Red de Calidad, así como en la disposición adicional cuarta que regula la tramitación de los programas de evaluaciones de calidad y cartas de servicios, se entenderán referidas a la Comisión Interdepartamental para la Modernización de la Administración Pública (CIMAP) y a la Comisión Técnica para la Simplificación y Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos (COSMIQ), como comisión técnica permanente, reguladas en este decreto".

3. El nivel operativo. Por último, en este nivel se encuentran los equipos de mejora, de cualquier tipo y composición, que constituirán el sistema de participación, en los distintos ámbitos administrativos, en la mejora de la gestión de los servicios públicos. Su constitución, composición, duración y funciones se acordarán por los órganos directivos o superiores de los distintos departamentos. A estos efectos, se considera como equipo de mejora el grupo de empleadas y empleados que se reúne para participar en cualquiera de las acciones destinadas a la mejora de la calidad de los servicios públicos».

2.3. METODOLOGÍA

Evaluar y medir la calidad resulta una necesidad asociada a la propia gestión, pues todo aquello que no puede examinarse y extraer evidencia objetiva no es susceptible de gestionarse y, en consecuencia, de ser mejorado. Habrá que dotarse de parámetros e indicadores que permitan medir la calidad a fin de poder calcular los costes de calidad.

La autoevaluación es un ejercicio regular por el que las propias organizaciones analizan sus procesos y resultados de gestión para identificar los puntos fuertes y las deficiencias y determinar consecuentemente los oportunos planes de mejora.

También se entiende la autoevaluación como la estrategia que permite a una organización comparar sistemáticamente su sistema de gestión con un modelo de referencia.

A este respecto, el capítulo II del Decreto 41/2016 va referido de forma fundamental a las evaluaciones de calidad, su definición y tipos, metodología, fines y régimen de los proyectos de mejora subsiguientes a los procesos de evaluación. Se invoca el modelo EFQM de Excelencia como referente metodológico generalizado para llevar a cabo las autoevaluaciones y evaluaciones.

La metodología viene desarrollada en los artículos 9 a 12 del Decreto 41/2016:

«Artículo 9. Las autoevaluaciones de calidad.

1. Las autoevaluaciones de calidad son las realizadas por los propios integrantes de una organización con la finalidad de conocer y evaluar el nivel de calidad de sus servicios.

2. Las autoevaluaciones se realizarán con carácter obligatorio por todos los departamentos, de acuerdo con las previsiones que se establezcan por los órganos responsables del impulso del sistema de gestión de calidad, tal y como se describe en la disposición adicional cuarta del presente decreto (programas de evaluaciones de calidad y de cartas de servicios).

3. Para su desarrollo se utilizará la metodología que se regula en el artículo 10 y contarán para ello con el apoyo y asesoramiento de los niveles departamental y operativo de la estructura de calidad a que se refiere el capítulo VI (Red de Calidad).

4. Cuando sirvan como base para la acreditación de los distintos niveles de calidad alcanzados y para emitir, en su caso, las correspondientes certificaciones de calidad, se contrastará por evaluadores externos.

5. Todas las evaluaciones de calidad incorporarán siempre una fase de autoevaluación, con el fin de fomentar la implicación y participación de las personas de la organización».

«Artículo 10. Metodología.

1. Las evaluaciones de calidad, así como las autoevaluaciones, se llevarán a cabo utilizando la Metodología de Evaluación para la Acreditación de la Calidad de los Servicios Públicos de la Generalitat, apoyada en una plataforma informática corporativa, basada en el Modelo EFQM de Excelencia, que permite obtener una puntuación que refleja el nivel de excelencia alcanzado por la organización.

La competencia para aprobar y modificar esta metodología corresponde al órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos. Dicha metodología se utilizará para implantar el sistema de acreditación/certificación de la calidad de los servicios públicos en la Generalitat y estará accesible en el portal corporativo de la Generalitat.

2. Excepcionalmente, se podrán utilizar otras metodologías adaptadas que tomen como patrón de referencia el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (Modelo EFQM de Excelencia o Modelo EFQM), por ser el de utilización más extendida en la Unión Europea, o cualquier otro modelo reconocido que permita establecer áreas de mejora (como las normas ISO, entre otras). La utilización de estas otras metodologías será decidida y aprobada asimismo por el órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones adicionales quinta y sexta (sectores sanitario, educativo y de servicios sociales y entes integrantes del sector público instrumental).

3. Las evaluaciones de calidad se coordinarán desde la unidad administrativa con competencias en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos, adscrita al órgano directivo competente en la materia, que las incluirá en los planes de actuación de la citada unidad y contarán con la participación activa de un grupo de personas que representen las líneas funcionales y los ámbitos territoriales, en su caso, en las que se estructure la organización evaluada.

«Artículo 11. Proyectos de mejora.

1. Finalizada la evaluación de calidad, el órgano directivo del que dependa la organización evaluada remitirá al competente en gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos, en el plazo de 2 meses, unas fichas en las que se identifiquen y describan los proyectos de mejora que se puedan derivar del informe final, en función de las áreas de mejora detectadas, priorizando las que, mejorando la eficacia y la eficiencia, puedan ejecutarse dentro del ámbito de decisión de la organización evaluada y estén referidas a materias tales como el análisis, la revisión y simplificación de los procesos, la satisfacción de los clientes, la mejora de los circui-

tos o planes de comunicación, las relaciones entre personas y grupos externos e internos y, en general, aquellas que supongan una mejora y reducción de cargas administrativas. Este plazo se computará a partir de la recepción por el órgano directivo del informe final de evaluación.

2. El órgano competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos dispondrá, junto con la organización evaluada, la creación de los equipos de mejora necesarios para la redacción y ejecución de los proyectos de mejora.

3. La composición y duración de los equipos de mejora será determinada por el órgano directivo del que dependa la organización evaluada, en función de la naturaleza de los problemas a resolver.

4. Cuando así sea necesario, los equipos de mejora podrán tener carácter interdepartamental, a cuyo efecto el órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos asumirá la coordinación de los departamentos afectados para la formación y funcionamiento de dichos equipos».

«Artículo 12. Medición de los planes y programas y evaluación de su cumplimiento y resultados.

1. Sin perjuicio de las variadas técnicas y herramientas de medición y evaluación de la actividad o intervención pública que en cada caso puedan desarrollarse desde diferentes puntos de vista, los planes y programas, anuales y plurianuales, en los que se fijen objetivos concretos, deberán ser objeto de evaluaciones de su grado de cumplimiento y resultados.

2. A tal efecto, todas las consellerías, así como los entes incluidos en el ámbito de aplicación del presente decreto, implantarán con carácter general sistemas de medición de su actividad, mediante el establecimiento de indicadores, con el fin de obtener la información necesaria para poder conocer en todo momento el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en sus planes y programas, incluidos los correspondientes al nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos.

3. La información relativa al cumplimiento de los objetivos de los planes y programas se obtendrá de la realización de evaluaciones de sus resultados, en las que se tratará de conocer hasta qué punto se están consiguiendo los objetivos establecidos o esperados evaluación de eficacia e, incluso en su caso, a qué coste se consiguen en términos de tiempo, recursos humanos y materiales evaluación de eficiencia, todo ello con el fin de constatar que los resultados obtenidos son consecuencia de la implementación de la intervención pública.

4. Las evaluaciones de los planes y programas, en su condición de herramienta de mejora de la gestión, serán realizadas por el personal de las propias consellerías y entes respectivos, correspondiendo la responsabilidad de su impulso o desarrollo a las subsecretarías de las consellerías, o las gerencias u órganos equivalentes en el ámbito del sector público instrumental, de acuerdo con sus competencias de órgano inspector de todos los servicios de su departamento y de impulso de las reformas dirigidas a la mejora de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell.

Con independencia de estas evaluaciones departamentales, el órgano o unidad competente en materia de inspección general de todos los servicios, en los términos y con el alcance que se establezca en sus planes de actuación podrá realizar asimismo evaluaciones de la eficacia y eficiencia de determinados planes y programas, al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.1.b y 4.4 y 4.5 del Decreto 68 /2014, de 9 de mayo, del Consell, por el que se regula el ejercicio de la competencia y las funciones de inspección general de los servicios de la Administración de la Generalitat. [Este decreto, así como sus normas de desarrollo, mantendrán su vigencia en

todo aquello que no se oponga a lo previsto en la Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, de acuerdo con lo establecido en la disposición derogatoria única de esta ley].

5. La información relativa al cumplimiento y resultados de los planes y programas, se publicará en el Portal de Transparencia de la Generalitat, como así dispone el artículo 43 de este decreto».

3. LAS CARTAS DE SERVICIOS

Las cartas de servicios son documentos que informan sobre los compromisos de calidad de los servicios que gestionan y prestan las organizaciones públicas en respuesta a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y a la demanda de transparencia en la actividad pública.

Son un instrumento de mejora para dar a conocer a la ciudadanía los compromisos de calidad en la prestación de los servicios públicos, atendiendo a su exigencia de mayor transparencia e información, al tiempo que posibilitan su participación en la mejora de la calidad de los servicios públicos.

Están reguladas en el capítulo III: El sistema de gestión de las cartas de servicios:

«Artículo 13. Definición y enfoque del sistema de gestión.

1. Las cartas de servicios, como instrumentos de mejora continua de los servicios, son documentos por medio de los cuales las organizaciones públicas informan sobre los compromisos de calidad de los servicios que gestionan y prestan, en respuesta a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, y a la demanda de transparencia en la actividad pública.

2. Por su condición de instrumento de mejora, las cartas de servicios se configuran como un auténtico sistema de gestión y, en este sentido, toda la información básica de las cartas de servicios se gestionará de manera uniforme y centralizada por el órgano directivo responsable en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos y estará soportada en una aplicación informática corporativa, en la que se irán introduciendo todos los datos correspondientes a la evolución de los objetivos e indicadores asociados a los compromisos de calidad, de forma que se efectuará tanto su control y seguimiento, como la gestión completa de los aspectos esenciales de las cartas.

3. Los compromisos de calidad, en tanto que elementos esenciales de las cartas de servicios, harán referencia a aquellas condiciones y niveles de calidad con que se prestan los servicios públicos, dando respuesta a las necesidades y expectativas cambiantes de la ciudadanía, en función de los recursos disponibles, y aportando siempre un plus de calidad sobre las prescripciones o requisitos exigidos por las normas que los regulan».

«Artículo 14. Fines.

De acuerdo con su definición, los fines de las cartas de servicios son los siguientes:

1. En su vertiente externa, dar a conocer a la ciudadanía los compromisos de calidad en la prestación de los servicios públicos, atendiendo a su exigencia de mayor transparencia e información, al tiempo que posibilitar su participación en la mejora de la calidad de los servicios públicos.

2. En su vertiente interna, convertirse en un sistema de gestión que sirva de instrumento de mejora continua de la calidad de los servicios públicos, estableciendo un proceso de análisis permanente de la evolución del cumplimiento de los compromisos de calidad formulados, en orden a su progresiva superación, como consecuencia de un mejor funcionamiento de la organización».

«Artículo 15. Alcance y nivel administrativo de las cartas de servicios.

1. Las cartas de servicios se podrán realizar por todos los órganos o unidades de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental. No obstante, la regla general será que las unidades que aborden el proceso de elaboración de una Carta de Servicios tengan un nivel orgánico mínimo de servicio o equivalente, preferentemente aquellos en los que se atienda o preste un servicio público directamente a la ciudadanía.

2. Corresponde al órgano directivo responsable en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos, impulsar y desarrollar estrategias que orienten a las distintas organizaciones públicas de la Generalitat sobre la conveniencia de aprobar e implantar, en sus ámbitos respectivos, estos instrumentos de mejora de la calidad de los servicios. A tal efecto desde el nivel central y departamental de la Red de Calidad, regulada en el artículo 42 de esta disposición, se elaborará un mapa de cartas de servicios, comprensivo de los sectores o servicios de especial impacto en la ciudadanía, en el que se plasme la anterior orientación, mapa que será revisado y actualizado periódicamente».

«Artículo 16. Contenido.

1. Las cartas de servicios se redactarán de forma breve, clara y sencilla, con una terminología fácilmente comprensible, y su contenido se ajustará a lo dispuesto en la metodología de elaboración de las cartas, aprobada por resolución del titular del órgano directivo responsable en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos, con el fin de garantizar un contenido homogéneo para todas ellas. Dicha metodología estará accesible y se podrá consultar en el portal corporativo de la Generalitat.

2. En cualquier caso, su contenido mínimo será el siguiente:

a) Información de carácter general. En este apartado, se incluirán: 1. El título de la carta de servicios, el mensaje general, común a todas las cartas, y el compromiso institucional expresado por el responsable máximo de la organización en la que esté encuadrado el órgano al que se refiere la carta. 2. Relación de los servicios, prestaciones o procedimientos objeto de la carta, con indicación de la normativa actualizada que regula cada uno de estos servicios. Cuando se trate de servicios electrónicos operativos, se detallarán, además de esta circunstancia, las especificaciones técnicas de uso.

3. En su caso, formas de colaboración o participación ciudadana en relación con los servicios tratados en la carta, especialmente en relación con los foros o espacios dedicados a la recogida de opinión sobre los mismos (encuestas, portal o web institucional, etc.).

4. Se hará mención expresa a las formas de presentación de quejas y sugerencias por parte de los usuarios y las usuarias de los servicios, tanto sobre cualquier aspecto general del servicio recibido como específicamente por incumplimientos de los compromisos de calidad explicitados en la carta.

b) Compromisos de calidad ofrecidos. La carta incluirá los compromisos o niveles de calidad que se ofrecen en la prestación del servicio, así como los indicadores asociados que

sirven para medir el grado de cumplimiento de los mismos. El grado de cumplimiento de los compromisos de calidad será objeto de medición y sus resultados serán accesibles a la ciudadanía a través de los procedimientos que se establezcan, dentro de lo previsto en el artículo 43.

c) Medidas de subsanación o compensación. La carta, cuando proceda, indicará las medidas de subsanación y, en su caso, de compensación, que se ofrecen en el supuesto de un hipotético incumplimiento de los compromisos asumidos por la organización, las cuales serán acordes con la naturaleza y contenido del servicio de que se trate».

«Artículo 17. Aprobación de las cartas.

1. Las cartas de servicios, y sus sucesivas modificaciones, serán propuestas por la titular del centro directivo del que emana el servicio, y se aprobarán por resolución de la conselleria a la que esté adscrito el órgano al que se refiere la carta, o por acuerdo del órgano de mayor jerarquía en el caso de los demás entes del sector público instrumental de la Generalitat. En todos los casos, el acto aprobatorio de la carta de servicios se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para conocimiento general de la ciudadanía.

2. Previamente a la aprobación de la carta o de sus modificaciones, será necesario el informe favorable del órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos, en cuanto a la coherencia metodológica del proceso de elaboración y de los compromisos adquiridos, así como a la homogeneidad de la Carta de Servicios.

3. No obstante lo anterior, cuando las modificaciones propuestas hagan referencia y se limiten a una simple actualización de datos o información que no afecte al contenido esencial de la carta (a los compromisos de calidad y/o a los objetivos marcados) se emitirá la correspondiente resolución motivada, pero sin que sea necesaria su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, siendo suficiente que la nueva situación se difunda y divulgue, de forma eficaz, a través de los procedimientos previstos en el artículo siguiente».

«Artículo 18. Difusión.

1. Como complemento a la divulgación derivada de la publicación de la carta en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y para una mayor difusión, los diferentes órganos harán llegar a la ciudadanía los contenidos de sus cartas de servicios a través de las acciones informativas que estimen adecuadas a tal fin. Los documentos divulgativos adoptarán los soportes que en cada caso resulten idóneos para que el contenido de la carta, en particular los compromisos de calidad en ella establecidos, lleguen de forma efectiva a las usuarias y usuarios potenciales de los servicios afectados y esta información se facilitará en las distintas dependencias del órgano, así como en las Oficinas Prop de atención a la ciudadanía y, en todo caso, a través del portal institucional de la Generalitat.

2. Por su parte, la carta aprobada habrá de ser también difundida en el seno del propio órgano que la ha elaborado. Las variadas formas de comunicación que se utilicen, entre las que será obligatoria su inclusión en la intranet, deberán garantizar que su contenido, y especialmente los compromisos de calidad asumidos, son plenamente conocidos por todas las personas que prestan servicios en dicha organización».

«Artículo 19. Control y seguimiento de los compromisos y evaluación del sistema.

1. Cada órgano, centro o unidad responsable de una determinada carta de servicios revisará, de forma continua, el cumplimiento de los compromisos y los niveles de los estándares de servicio establecidos en ella, con el objeto de verificar su grado de cumplimiento y detec-

tar posibles desviaciones de los mismos, actuando en consecuencia para corregirlas. En sentido contrario, si como resultado de esta revisión interna, se considerara que los compromisos formulados son susceptibles de superación por mejora evidenciada en el funcionamiento de la organización, deberá procederse a su actualización en esta línea, conforme a lo previsto en el artículo siguiente.

2. Cada órgano directivo elaborará un informe anual valorativo de las cartas de servicios que existan en los órganos, centros o unidades que de él dependan y analizará el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y la consideración, en su caso, de medidas y propuestas correctoras, señalando la carta o cartas que requieren ser revisadas y/o actualizadas. Este informe será remitido en el primer trimestre del año al órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos.

3. A la vista de los informes recogidos en el punto anterior, el órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos realizará, cada 3 años, una evaluación externa extraordinaria del sistema de gestión de las cartas de servicios en vigor».

«Artículo 20. Revisión y actualización.

1. Con la periodicidad que se considere necesaria, y como mínimo cada 4 años contados a partir de su aprobación, se procederá a la revisión de las cartas de servicios y, en su caso, a su rediseño, ya sea como consecuencia de los análisis de los informes anuales a que se refiere el artículo anterior, o cuando hayan variado las circunstancias existentes en el momento de su aprobación como consecuencia de posibles cambios significativos en la organización y estructura del órgano o en los procesos internos, o cuando se hayan modificado las expectativas de la ciudadanía, hayan quedado desfasados los compromisos adquiridos o se produzcan otras circunstancias de análoga naturaleza.

2. El órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos podrá instar la revisión de cualquier carta de servicios cuando se detecten algunas de las situaciones citadas en el punto anterior o se produzcan incumplimientos reiterados y mantenidos en el tiempo de los compromisos aprobados por una concreta organización, y no se plantee su revisión por el órgano directivo del que emana el servicio o servicios a que hace referencia dicha carta».

«Artículo 21. Vigencia, suspensión y cese de efectos.

1. Una vez aprobadas, la vigencia de las cartas de servicios, sus modificaciones, posibles suspensiones temporales y, en su caso, ceses permanentes de efectos, se reflejarán en el portal institucional de la Generalitat.

2. Las cartas de servicios podrán ser suspendidas en su vigencia, total o parcialmente, cuando existan razones excepcionales que afecten temporalmente al funcionamiento del servicio, llevándose a efecto la suspensión, con indicación del plazo de duración de esta medida.

3. Las cartas de servicios dejarán de producir sus efectos de forma permanente cuando hayan desaparecido o se hayan alterado sustancialmente las causas que motivaron su aprobación, tanto del entorno administrativo interno de la organización como del entorno social por cambios en las expectativas o necesidades de la ciudadanía.

4. La decisión de suspensión temporal o la de dejar definitivamente sin efecto una carta de servicios corresponden al mismo órgano que aprobó la carta, de oficio o a instancias del órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públi-

cos, debiendo adoptarse mediante la correspondiente resolución motivada, previo informe de este último órgano, debiendo procederse a la publicación y difusión de estas decisiones en las mismas condiciones y medios establecidos para la aprobación de la carta en los artículos 17.1 y 18 de este decreto».

4. EL SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL DECRETO 41/2016, DE 15 DE ABRIL, DEL CONSELL

Las quejas, sugerencias y agradecimientos son un instrumento que permite mejorar la calidad de la gestión pública. El Decreto 41/2016 es la norma que actualmente regula los instrumentos de mejora de la calidad de los servicios que presta la Generalitat y su sector público instrumental.

El artículo 39.5 del Decreto 41/2016 establece que el órgano directivo con competencias en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios elaborará un informe de evaluación global de todos los departamentos, con el fin de comprobar el cumplimiento del trato de atención a la ciudadanía y, a la vista de los planes específicos de mejora de las diferentes consellerias, y del examen conjunto de la información estadística y analítica de todas las quejas y sugerencias, extraerá las conclusiones oportunas con el fin de diseñar acciones de mejora de la calidad globales que incorporará a los planes generales de mejora de la Generalitat que en cada caso haya de elaborar.

Debemos estar a lo dispuesto en el capítulo V, «Quejas, sugerencias y agradecimientos» (arts. 30 a 39):

Sección primera. Conceptos y ámbito de aplicación.

«Artículo 30. Conceptos y naturaleza.

1. Conceptos:

a) Tendrán la consideración de quejas los escritos y comunicaciones en los que las ciudadanas y ciudadanos realicen únicamente manifestaciones de disconformidad con la prestación de los servicios, especialmente sobre tardanzas, desatenciones, o cualquier otro tipo análogo de deficiente actuación que observen en el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración y organizaciones de la Generalitat, que constituya falta de calidad en el servicio prestado.

b) Las sugerencias son las propuestas formuladas por las ciudadanas y ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios públicos y, en especial, aquellas que puedan contribuir a simplificar, reducir o eliminar trámites o molestias en sus relaciones con la Administración, o a contribuir a un mayor grado de satisfacción por parte de los usuarios de dichos servicios.

c) Los agradecimientos son las manifestaciones por las que las ciudadanas y ciudadanos expresan su felicitación o reconocimiento por el buen funcionamiento de un servicio, centro o unidad de la Generalitat, bien por la óptima prestación de un servicio o por el buen trato recibido en dicha prestación.

2. Naturaleza:

a) La formulación de una queja no impide ni condiciona el ejercicio de cuantas reclamaciones, derechos o acciones de carácter administrativo o judicial, puedan corresponder a quien la haya interpuesto, ni supondrá, por tanto, paralización de los plazos para la interposición de estas.

b) Por la propia naturaleza de la queja, contra su respuesta no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que los motivos de la queja puedan volver a exponerse en los posibles recursos que quepa interponer en el procedimiento administrativo con el que guardan relación.

c) No tienen la consideración de quejas, a efectos del presente decreto, las denuncias que puedan presentar las ciudadanas y los ciudadanos poniendo de manifiesto posibles irregularidades o infracciones a la legalidad que puedan entrañar responsabilidad disciplinaria del personal al servicio de la Administración, las cuales darán lugar a las investigaciones y actuaciones correspondientes, bien por cada departamento o, en su caso, por el órgano directivo competente en materia de inspección general de servicios.

d) Las quejas no tienen la naturaleza de recurso administrativo, reclamaciones previas al ejercicio de acciones judiciales, reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración, ni de reclamaciones económico-administrativas, por lo que su presentación no paraliza los plazos establecidos para los citados recursos y reclamaciones en la normativa vigente. Tampoco tienen la naturaleza de solicitudes presentadas al amparo de la Ley orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición.

e) La Administración de la Generalitat admitirá como queja o sugerencia aquellas que sean formuladas ante ella en relación con los servicios prestados por otras Administraciones a las que se haya encomendado o delegado por la Generalitat la prestación del servicio objeto de la queja o sugerencia.

f) Asimismo, también serán admitidas las quejas y sugerencias que se susciten respecto de los servicios públicos prestados por una empresa pública o privada con la que la Generalitat haya contratado dicha prestación o con la adjudicataria de una concesión para la prestación de un servicio público de titularidad autonómica, con independencia de las reclamaciones, de todo tipo, que el usuario considere oportuno formular directamente ante la empresa o ante los servicios de protección y defensa de los consumidores».

Sección segunda. Iniciación, tramitación, finalización y seguimiento de las quejas, sugerencias y agradecimientos.

«Artículo 31. Criterios de calidad básicos para la tramitación y gestión de las quejas y sugerencias.

La tramitación y gestión de las quejas o sugerencias se ajustarán a los siguientes criterios:

1. Los procedimientos de quejas y sugerencias han de ser ampliamente difundidos, gozando de suficiente visibilidad para la ciudadanía.
2. Las vías y mecanismos de formulación serán siempre accesibles, disponiendo de varios formatos de presentación y a través del mayor número posible de canales de atención disponibles.
3. Se observará celeridad y rapidez en la gestión, sin necesidad de agotar los plazos establecidos, tratando siempre de imprimir la máxima prontitud, especialmente en aquellos casos en que la urgencia en tramitar las quejas resulte esencial para la eficacia de una posible mejora.
4. El proceso de gestión habrá de ser objetivo, tanto para quien la formula, como para la persona, unidad o departamento, sobre los que recae, debiendo investigarse, aunque sea sucintamente, todas las evidencias que sean relevantes para la resolución justa de la queja.
5. Las respuestas serán personalizadas, abordando todo el contenido planteado en la queja, incluyendo una referencia a los informes, en su caso, recabados.

6. La contestación será formulada en términos sencillos, fácilmente inteligible y sin utilización de tecnicismos que impidan o dificulten su plena comprensión, empleando al responder la misma lengua en la que se haya dirigido la persona interesada en el marco de las lenguas oficiales de la Comunitat.

7. La respuesta contendrá, en su caso, expresión de las acciones que se promoverán para corregir los defectos origen de la queja, o para materializar las iniciativas sugeridas que se decida aceptar.

8. Se garantizará la transparencia en las actuaciones desarrolladas, de forma que las personas puedan estar en todo momento informadas del estado de tramitación de sus quejas y sugerencias.

9. En el caso de las sugerencias, aun cuando se acordara no tomarlas en consideración, en todo o en parte, se agradecerá siempre su presentación de forma expresa».

«Artículo 32. Presentación de las quejas y sugerencias.

1. Las ciudadanas y los ciudadanos podrán presentar sus quejas y sugerencias de manera presencial, por correo, telefónicamente, por medios electrónicos o por aquellos nuevos canales que proporcionen las tecnologías y que permitan acercar la Administración de la Generalitat a la ciudadanía. Las quejas y sugerencias se acompañarán de cuanta documentación se considere oportuna en relación con su contenido.

2. Cuando se presente por escrito, de forma presencial o por correo postal, se podrá utilizar el formulario de quejas que está disponible en la sede electrónica de la Generalitat <https://sede.gva.es>.

a) En cualquier caso, se deberá indicar:

1. Nombre y apellidos.

2. Domicilio, a efectos de notificación y, en su caso, teléfono de contacto o correo electrónico.

3. Hechos y razones, en los que se concrete con claridad la queja o exposición de la sugerencia.

4. Lugar y fecha.

5. Firma.

6. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

b) Si el escrito en el que se formule la queja o la sugerencia no reúne los requisitos exigidos, o la cumplimentación del impreso es defectuosa, el órgano competente para su tramitación, o el órgano receptor si no se identificara el órgano objeto de la queja, requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane la deficiencia advertida, con indicación expresa de que si no lo hiciera se procederá al archivo de la reclamación o queja.

Las ciudadanas y los ciudadanos podrán ser auxiliados por el personal de las oficinas de registro e información en la formulación y constancia de su queja o sugerencia. En todo caso, deberán ser firmadas por quien las haya interpuesto como muestra de conformidad.

3. Cuando se presente por medios electrónicos, se accederá a través de la sede electrónica <https://sede.gva.es> en el apartado de quejas y sugerencias. La persona que presente la queja podrá optar por presentarla autenticándose mediante la firma electrónica o sin ella.

a) Se podrá presentar la queja de forma electrónica utilizando para ello los certificados electrónicos incorporados al documento nacional de identidad, los certificados electrónicos reconocidos y los sistemas de firma electrónica avanzada que se admitan por la Administración según la normativa vigente, tal y como se establece en el artículo 26.1 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.

b) Si la queja o sugerencia se presenta sin firma electrónica avanzada de la persona interesada, su órgano receptor comprobará previamente si contiene la información necesaria que permita la identificación y datos de la persona remitente (nombre y apellidos, DNI, dirección postal o correo electrónico, a efectos de recibir las correspondientes comunicaciones), de manera que pueda procederse a su tramitación y contestación. En caso contrario, se le requerirá para que complete dicha información. De no ser posible contactar o de no recibir la información requerida, se procederá al archivo de la queja o sugerencia, sin más trámite.

4. Por vía telefónica, llamando al teléfono 012. En este caso, el personal que reciba la llamada deberá advertir que esta va a ser grabada y que dicha grabación se ajustará a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Posteriormente, el personal operador grabará la queja manifestada leyéndosela finalmente para su validación. Estas quejas tendrán la misma consideración que las electrónicas presentadas sin firma electrónica avanzada.

5. No se admitirán a trámite las quejas, sugerencias o agradecimientos que se formulen de forma anónima.

6. Los comentarios negativos o de disgusto que puedan expresarse a través de los canales de comunicación social interactiva (redes sociales) que puedan abrirse con la ciudadanía en general o con los usuarios y usuarias de los servicios públicos en particular, aun cuando se refieran a la insatisfacción por la prestación defectuosa de un servicio concreto, no tendrán la consideración de queja a los efectos del presente decreto salvo que, a instancia del órgano o unidad afectados por tales comentarios, se produzca la identificación de su autor o autora, y esta acepte la oportunidad que se le brinde de formular su descontento mediante la formalización de la correspondiente queja, a través de los procedimientos recogidos en este artículo. Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones de oficio que pudieran iniciarse si se dedujeran indicios de un anormal funcionamiento de los servicios.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será sin perjuicio de las manifestaciones o disculpas que, en su caso, puedan ofrecerse en el propio canal de comunicación en que aparecieron dichos comentarios, así como de los mecanismos internos de seguimiento de las opiniones desfavorables que puedan emitirse, a los efectos de su análisis y mejora de los servicios.

7. En todas las unidades de registro de la Administración de la Generalitat se advertirá, mediante carteles informativos o cualquier otro procedimiento similar, de la posibilidad de formular quejas y sugerencias, con la indicación de que tiene a su disposición impresos tipo, cuyos modelos figuran en el portal institucional de la Generalitat, para poder materializarlas, sin perjuicio de la plena validez, en todo caso, de las quejas o sugerencias presentadas sin sujeción a modelo alguno, siempre y cuando cumplan los requisitos recogidos en el punto 2 del presente artículo».

«Artículo 33. Registro y remisiones de las quejas, sugerencias y agradecimientos.

1. Las unidades de registro sellarán el escrito o comunicación presentada y practicarán el correspondiente asiento, indicando la fecha del día de la recepción.

2. Las unidades de registro enviarán sin dilación el escrito de queja o la sugerencia a la subsecretaría de la conselleria afectada, remitiendo simultáneamente copia a:

- a) La unidad, centro o servicio a que se refiera su contenido.
- b) La dirección territorial correspondiente, en los supuestos que afecten a órganos, unidades o servicios de su competencia.
- c) El órgano directivo competente en materia de atención a la ciudadanía, en los casos de quejas que afecten al funcionamiento general de las Oficinas Prop de atención a la ciudadanía que no corresponda a las direcciones territoriales, y al Servicio de Información Telefónica Administrativa 012 de la Generalitat.

3. Cuando la queja o sugerencia afecte a varias consellerias, la subsecretaría que la haya recibido la remitirá, con su informe, al órgano directivo que ostente la competencia en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos, para su gestión.

4. Si se considera que una queja o sugerencia es de la competencia de otra conselleria, la subsecretaría receptora la remitirá a aquella otra que resulte competente, dando cuenta de esta remisión a la persona interesada.

5. Los agradecimientos o felicitaciones se remitirán a la unidad o unidades objeto de ellas, para su constancia y posterior comunicación a su respectiva subsecretaría, para su conocimiento y contestación.

6. Para identificar los motivos que originan las quejas, sugerencias y agradecimientos, y los aspectos a los que se refieren, se les aplicará una clasificación que suministre información relevante sobre la prestación y mejora del servicio. El órgano competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos aprobará la estructura básica de códigos para dicha clasificación».

«Artículo 34. Tramitación de quejas y sugerencias.

1. El órgano responsable de la respuesta calificará, desde el punto de vista sustantivo y de acuerdo con su verdadera naturaleza, cualquier reclamación formulada como queja y que, sin embargo, por su contenido expreso o implícito deba interpretarse como expresión de un recurso, petición o reclamación distinta a la queja, en cuyo caso se remitirá directamente al órgano competente para su tramitación como corresponda, dando cuenta de esta remisión a la persona que la haya formulado.

2. Presentada la queja o sugerencia, el órgano responsable de la respuesta la registrará en la aplicación corporativa correspondiente y abrirá un expediente informativo, llevando a cabo las indagaciones y diligencias que considere pertinentes. Entre las actuaciones a realizar deberá obtener la información oportuna de la unidad o servicio directamente afectados, así como del órgano directivo del cual dependa.

3. Todas las comunicaciones internas que se realicen entre el órgano responsable de la contestación y el órgano, servicio o unidad, competente en la materia objeto de queja o sugerencia, se efectuarán a través de medios electrónicos, eliminándose las comunicaciones en papel».

«Artículo 35. Plazo de respuesta.

1. Todas las quejas y sugerencias deberán ser tramitadas y no podrán quedar sin respuesta. La contestación deberá notificarse en un plazo no superior a 1 mes desde que la queja o sugerencia tuvo entrada en el registro general de la respectiva conselleria afectada. La notificación de la respuesta se regirá por las normas que regulan este trámite para los actos administrativos.

2. Los agradecimientos serán contestados de forma inmediata o a la mayor brevedad posible».

«Artículo 36. Órganos responsables de la respuesta.

1. La respuesta a las quejas y sugerencias es responsabilidad de:

a) La subsecretaría de cada conselleria, en relación con aquellas que afecten a órganos, servicios o unidades centrales de su departamento.

b) Las direcciones territoriales respecto de aquellas que afecten a órganos, unidades y servicios de su competencia, comunicando a la subsecretaría de su departamento la respuesta.

c) El órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos, en relación con las quejas o sugerencias que afecten a varias consellerias, comunicando la respuesta a las subsecretarías afectadas.

d) El órgano directivo con competencia en materia de atención a la ciudadanía en lo que se refiere a las quejas relativas al servicio de información administrativa de dichas oficinas que no sea competencia de las direcciones territoriales y el Servicio de Información Telefónica Administrativa 012, dando cuenta a la subsecretaría del departamento.

2. La contestación a los agradecimientos será competencia de las subsecretarías, que podrán delegar la respuesta en las propias unidades directamente afectadas».

«Artículo 37. Seguimiento de las quejas y sugerencias.

1. En cada subsecretaría se mantendrá actualizado el Registro de Quejas y Sugerencias que contendrá información sobre todas ellas, su proceso de tramitación y resolución.

2. Cada subsecretaría realizará el seguimiento del cumplimiento del plazo de notificación de la respuesta de las quejas y sugerencias que afecten a su conselleria, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para llevar a cabo el estricto cumplimiento del deber de respuesta, así como las acciones adecuadas para subsanar las deficiencias planteadas.

3. El seguimiento general del cumplimiento del deber de respuesta corresponderá al órgano competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos».

«Artículo 38. Información a la ciudadanía y quejas por incumplimiento del deber de respuesta.

1. En cualquier momento, la persona interesada podrá recabar información sobre el estado de tramitación de su queja o sugerencia.

2. Asimismo podrá formular nueva queja, esta vez ante el órgano o unidad que ostente la competencia en materia de inspección general de los servicios, cuando se haya incumplido el deber de respuesta establecido en el artículo 35».

«Artículo 39. Mejora continua.

1. El contenido de las quejas y sugerencias será tenido en cuenta por los órganos responsables de su atención y respuesta a los efectos de la mejora continua de la calidad de los servicios.

2. La mera estadística de quejas y sugerencias dirigidas a una unidad no será considerada, en sí misma, un exponente negativo. Sí lo será, por el contrario, la falta de respuesta y la pasividad o desconsideración hacia las quejas y sugerencias.

3. Cuando del análisis de un grupo de quejas o sugerencias se pongan de manifiesto unas mismas deficiencias o determinadas oportunidades de prestar un mejor servicio, la subsecretaría correspondiente promoverá la constitución de un equipo de mejora que analice, elabore y proponga las medidas necesarias para su corrección y defina las acciones de mejora a implantar, integradas en un plan específico de mejora que será remitido al órgano directivo con competencias en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios a los efectos de su conocimiento en orden a lo previsto en el apartado 5 de este artículo.

4. Dentro de los 2 primeros meses de cada año, cada subsecretaría elaborará un informe valorativo de las quejas y sugerencias presentadas y tramitadas en el año anterior, así como de las respuestas y acciones adoptadas, en su caso, que remitirá al mismo órgano directivo citado en el apartado anterior.

5. Por su parte, este mismo órgano directivo elaborará, en los 2 meses siguientes, un informe de evaluación global de todos los departamentos, con el fin de comprobar el cumplimiento del trato de atención a la ciudadanía y, a la vista de los planes específicos de mejora de las diferentes consellerías, y del examen conjunto de la información estadística y analítica de todas las quejas y sugerencias, extraerá las conclusiones oportunas con el fin de diseñar acciones de mejora de la calidad globales que incorporará a los planes generales de mejora de la Generalitat que en cada caso haya de elaborar.

6. La obligación de tener en cuenta el contenido de las quejas y sugerencias a los efectos de extraer información para la mejora continua de los servicios públicos será igualmente aplicable a las instituciones, entidades y sectores citados en el artículo 2.2 de este decreto, siendo desarrollada en los términos que se establezcan por los órganos en cada caso competentes, aunque debiendo ser objeto, en todo caso, de un informe final valorativo de las quejas y sugerencias recibidas y de la correlativa puesta en marcha de acciones de corrección y mejora. Este informe será remitido al órgano directivo que tenga la competencia en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos, que lo tendrá en cuenta a los efectos de lo previsto en el apartado 5 de este artículo, en lo que se refiera a los posibles datos de quejas y sugerencias de carácter horizontal o general, que puedan resultar comunes, recurrentes y extrapolables al conjunto de la Administración.

7. Por otra parte, también se informará al órgano con competencias en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos, para su posible consideración en los planes de mejora mencionados en el punto 5 de este artículo, del resultado de aquellas actuaciones de control que se hayan desarrollado como consecuencia del seguimiento coordinado de las quejas en los ámbitos sectoriales de sanidad, educación y servicios sociales contemplado en el artículo 8.1.d del Decreto 68/2014, de 9 de mayo, del Consell, por el que se regula la competencia y funciones de la inspección general de los servicios de la Administración de la Generalitat. [Este decreto, así como sus normas de desarrollo, mantendrán su vigencia en todo aquello que no se oponga a lo previsto en la Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, de acuerdo con lo establecido en la disposición derogatoria única de esta ley]».

En cuanto al desarrollo y ejercicio de las citadas competencias en el ámbito de la Generalitat, mediante el Decreto 10/2023, de 19 de julio, el president de la Generalitat determinó el número y la denominación de las consellerías y sus atribuciones, asignando a la presidencia de la Generalitat, entre otras, las competencias en materia de simplificación administrativa, participación y transparencia.

A la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública no le atribuye expresamente la competencia sobre la Inspección General de Servicios, pero dicha atribución ha sido conferida poste-

riormente por el Consell a través del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, (modificado por el Decreto 126/2023) por el que se estableció la estructura orgánica básica de la presidencia y de las consellerías de la Generalitat.

De acuerdo con este Decreto, la Secretaría Autonómica de Administración Pública ejerce las funciones establecidas en el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en materia de función pública, tecnologías de la información y la comunicación, atención a la ciudadanía, y la Inspección General de Servicios.



